PPWR Radar – Delta-Recherche Rechtsstand 17.07.2026 → 17.10.2026

Recherchestand: 17.10.2026. Einordnung: [RN] Rechtsnorm · [UA] unverbindliche Auslegung der EU-Kommission · [BI] Behördeninformation, keine Rechtsnorm · [GE] Gerichtsentscheidung · [VF] Gesetzgebungs-/Rechtsetzungsverfahren, nicht erlassen · [VM] Verbands-/Kanzleimeinung. Unsicherheiten mit (!).

Umsetzung in der Wissensbasis: neue Praxisfragen A30–A35, B18–B21, C13–C19 (Status entwurf, ausspielen=false, Flag „neu 10/2026"); Ergänzungen an #6, #7, #9, #14, #19–#21, #22, #27, #31–#33, #35 sowie A23, A28, B04, B16, C01, C03, C04; Regeln A5, B1, B3, C6. Alle Datensätze tragen Rechtsstand 17.10.2026 (Delta-Check durchgeführt).

A. EU-Ebene

1. **Kommissions-FAQ zur PPWR, 2. Edition** [UA] – OP-Freigabe 31.07.2026, DG ENV 03.08.2026. https://environment.ec.europa.eu/publications/faq-packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr_en · OP: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ad14cb8f-8d4f-11f1-9262-01aa75ed71a1 (KH-01-26-068-EN-N). Mehr als 20 neue oder geänderte Antworten. Relevant: Kap. II FAQ 4 (Abgrenzung Verkaufs-/Um-/Transport-/E-Commerce-Verpackung), FAQ 5 (Erzeuger der Transportverpackung ist, wer die leere Verpackung in ihre endgültige Form bringt; mehrere Erzeuger je Sendung; Stretchfolie: Folienhersteller), FAQ 6/7 (Branding; Versandaufkleber ist kein Branding), FAQ 9/10/13 (Erzeuger-Szenarien; konzerninterne Verbringung kein Inverkehrbringen; Briefumschläge mit Korrespondenz keine Verpackung), Kap. VIII FAQ 1–4 (Kennzeichnung; keine neue Aussage zu Art. 12 Abs. 9 (!)), Kap. X FAQ 5 (Lagerware vor 12.08.2026: keine Umetikettierung, Art. 15 Abs. 5/6 per Begleitdokument), FAQ 9 (Importeurspflichten), FAQ 14 (maßgefertigte neutrale Transportverpackung: Auftraggeber ist Erzeuger), Kap. XV FAQ 5/8/14 (eine DoC je Verpackungseinheit; TD nicht delegierbar; DoC durch Bevollmächtigten Art. 17 mit Mandat), Kap. XVI FAQ 1 (Art. 62: zuerst Abhilfe, kein automatisches Verbot). Keine 3. Edition gefunden. Inhalte teils über Kanzlei-Zusammenfassungen (Gleiss Lutz 10.09., White & Case 27.08., Cattwyk, Pack-Lab) erschlossen (!) – Primärtext vor Freigabe gegenlesen.
2. **Berichtigung VO 2025/40, deutsche Fassung** [RN] – ABl. L 2026/90654, 04.08.2026. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L_202690654 · Art. 29 Abs. 4 lit. b: „Rohstoffe" → „Waren". Betrifft #27.
3. **Berichtigung italienische Fassung** [RN, nur IT] – 18.09.2026, CELEX 32025R0040R(07), Art. 3 Abs. 1 Nr. 15 lit. c/d. Für DE nicht relevant; zeigt sieben Berichtigungen insgesamt, Liste nicht verifiziert (!).
4. **Entwurf Durchführungsverordnung Art. 44 Abs. 14 (Registerformat)** [VF] – Have your say 15352, Feedback 06.08.–10.09.2026, 7.667 Rückmeldungen, Annahme überfällig. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15352-Packaging-and-packaging-waste-rules-on-national-registers-of-producers_en
5. **Durchführungsbeschluss harmonisierte Kennzeichnung Art. 12 Abs. 6 / Art. 13 Abs. 2** [VF] – Have your say 19243, Entwurf angekündigt, Annahme Q4 2026; gesetzliche

Frist 12.08.2026 verfehlt → Termine Art. 12 Abs. 1/2/4, Art. 13 Abs. 1 verschieben sich über „whichever is later". https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/19243-Packaging-and-packaging-waste-new-Commission-implementing-rules-on-harmonised-labels_en

6. **Rezyklat-Paket Art. 7 Abs. 8/9/10** [VF] – Initiativen 18753, 19033, 18752; Call for Evidence 14.08.–16.09.2026; Annahme Q4 2026.
7. **Omnibus VIII COM(2025) 982 – Aussetzung Art. 45 Abs. 3 für Kleinst-/Kleinunternehmen bis 01.01.2035** [VF] – ENVI 05.10.2026, Bericht A10-0266/2026 (09.10.), Plenum 20.10.2026; Rat seit 24.06.2026 ohne Verhandlung. Rechtslage unverändert. https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-file?reference=2025/0395(COD)
8. **DG ENV „EPR for small businesses"** [politische Aussage] – Kommission bittet Mitgliedstaaten, bis zur Entscheidung auf Sanktionen zu verzichten; Plattformen müssen derzeit keine EPR-Nummer verlangen. https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste/extended-producer-responsibility-packaging-small-businesses_en
9. **Fehlanzeigen:** keine delegierten Rechtsakte zu Art. 6 Abs. 4, Art. 11 Abs. 2, Art. 29 Abs. 12; keine Ergänzung des Leitfadens C(2026) 3702 / C/2026/3084; keine harmonisierten Normen nach Art. 36 im ABl. (EN 18120:2026 ist CEN-Norm ohne ABl.-Zitierung); keine Änderung des Geltungsbeginns.

B. Deutschland

10. **ZSVR 12.08.2026: Meldung zur FAQ 2. Fassung, Eigenmarken** [BI] – Handelsunternehmen bei Eigenmarke Hersteller und in der Regel Erzeuger, auch bei genanntem Abfüller. https://www.verpackungsregister.org/stiftung-und-behoerde/presse-medienbereich/newsdetail/zweite-fassung-der-ppwr-faq-klarstellung-zur-erzeugereigenschaft-bei-eigenmarken-des-handels
11. **ZSVR-Themenseite „Versand- und Onlinehandel"** [BI] – E-Commerce-Verpackungen sind Transportverpackungen, systembeteiligungspflichtig; Fall B.2 Zusammenfügen → Erzeuger; Fall B.3 Hinzufügen zu fertiger Verpackung → Erzeuger nur bei Einfluss auf Recyclingfähigkeit (Art. 21). Versandetikett nicht eigens behandelt. **Schriftliche ZSVR-Stellungnahme zum Versandetikett bis 17.10.2026 nicht auffindbar (!).** Divergenz zur Kommissions-FAQ (Nr. 1). https://www.verpackungsregister.org/ppwr/versand-und-onlinehandel
12. **ZSVR „Abgrenzung Erzeuger & Hersteller"** [BI] – Zweistufen-Schema; inhaltlich gegenüber Juli vermutlich unverändert (!). https://www.verpackungsregister.org/ppwr/abgrenzung-erzeuger-hersteller
13. **ZSVR „Zulassungsverfahren"** [BI] – Hersteller ohne Systembeteiligungspflicht: bis 31.12.2027 ohne Zulassung, ab 01.01.2028 Zulassung (§ 19 VerpackDG); sOfH: bis 31.10.2027 / ab 01.11.2027 (§ 22); Portal Sommer 2027 (Organisationen) / Herbst 2027 (Hersteller). https://www.verpackungsregister.org/ppwr/zulassungsverfahren
14. **ZSVR „Bevollmächtigung"** [BI] – Pflicht seit 12.08.2026 für ausländische Direktvertreiber; Bevollmächtigter übernimmt alle Pflichten außer LUCID-Registrierung; Wirksamkeit mit Bestätigung in LUCID; Beendigung durch den

Bevollmächtigten möglich. Frist 12.11.2026 für Bestandsregistrierungen nur aus Sekundärquelle (!). https://www.verpackungsregister.org/ppwr/bevollmaechtigung

15. **Mindeststandard 2026 (ZSVR/UBA, 31.08.2026)** [BI, Verwaltungsvorschrift § 26 Abs. 3 VerpackDG] – gilt für 2027; Methodik unverändert; § 26a-Verordnungen müssen bis zu den Rechtsakten nach Art. 6 Abs. 4 PPWR auf dem Mindeststandard beruhen. https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Mindeststandard/Mindeststandard_VerpackG_2026.pdf
16. **ZSVR-Hinweise VE 2026 und Schulungspflicht** [BI] – eine VE je Hersteller nach § 10 VerpackDG (§ 68 Abs. 5); Prüfleitlinien 2024 gelten 2026 fort; Schulungspflicht § 56 Abs. 4, Bestandsprüfer bis 31.12.2027 (§ 68 Abs. 16). PDF undatiert (!).
17. **Katalog VerpackDG, Allgemeiner Teil, Stand 08/2026** [BI] – Gesamtmarktbetrachtung; Versandverpackungen an Endkunden pflichtig; Katalog regelt nicht, wer verpflichtet ist. https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Katalog/2026/Allgemeiner_Teil_des_Katalogs_systembeteiligungspflichtiger_Verpackungen.pdf
18. **BMUKN 12.08.2026 PM 097/26** [BI]; **BMUKN 08.09.2026** [politische Position]: keine Bevollmächtigtenpflicht unter 10 t/Jahr, Aussetzung Registrierung im Zielland bis Mitte 2028 – nur über PPWR-Änderung. https://www.bundesumweltministerium.de/meldung/kritik-an-der-eu-verpackungsverordnung-ppwr-bundesregierung-setzt-sich-fuer-entlastungen-ein
19. **Fehlanzeigen Bund:** keine Rechtsverordnungen nach VerpackDG (§ 19, § 22, § 26a), keine VerpackDG-Änderung, keine neuen Dokumente zu Art. 4 Mantelgesetz, keine LAGA-Vollzugshinweise; § 68 Abs. 17 unverändert.
20. **BVerwG 23.07.2026 – 10 C 6.25** [GE, rechtskräftig] – Permanenttragetasche systembeteiligungspflichtig (§ 3 Abs. 8, § 7 VerpackG). https://www.bverwg.de/de/pm/2026/57
21. **OVG Niedersachsen 27.08.2026 – 7 MC 67/25** [GE] – Infusionsbehälter, Eilantrag abgelehnt; keine PPWR-Aussagen.
22. **VG Osnabrück 30.09.2026 – 7 A 112/24** [GE, nicht rechtskräftig] – Automotivchemie; erstes Urteil mit VerpackDG/PPWR-Anwendung; Katalog als norminterpretierende Verwaltungsvorschrift.
23. **UBA-FAQ, aktualisiert 30.09.2026** [BI] – Erzeugeridentifikation Art. 15 Abs. 5/6 seit 12.08.2026; DoC Deutsch oder Englisch (§ 62 VerpackDG); Hinweis auf laufende Diskussion zum Bevollmächtigten; Fulfilment ohne Registrierungsprüfung OWi (§ 13 Abs. 4). https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktverantwortung-in-der-abfallwirtschaft/verpackungen/fragen-antworten-verpackungen-verpackungsabfaelle
24. **DIHK/IHK-Merkblatt PPWR, Stand 21.08.2026** [VM] – übersetzte EU-FAQ; Herausgeber-Zuordnung (!).
25. **Bußgeldpraxis** [VM]: § 68 Abs. 17 bestätigt; keine behördlichen Hinweise; Kanzleiberichte zu ersten Anhörungen (Altfälle VerpackG); Kommissions-Äußerung „zunächst verwarnen" (12.08.2026, Instagram, keine förmliche Mitteilung (!)).
26. **Randthema:** Kunststoffverpackungsteuer (Ressortentwurf, 0,55 €/kg, Start offenbar 01.07.2027, politisch offen) – kein VerpackDG-Rechtsakt, nur Sekundärquellen (!).

C. Für die Cattwyk-Session priorisiert

- Versandetikett / Zusammenfügen: Kommission vs. ZSVR (A30, A31, Regeln A5, B1).
- Lagerware: FAQ X.5 vs. unsere Lesart in #10/C01 (C15).
- Kennzeichnungs-Termine als Mindestdaten (C14, #19–#21).
- Bevollmächtigter: Rechtslage vs. politische Entwicklung; nach 20.10.2026 nachziehen (A35, #9, Regeln B3, C6).
- DoC je Verpackungseinheit, Bevollmächtigter Art. 17 (C16; Relevanz für Generator).
- Berichtigung Art. 29 Abs. 4 lit. b (C13, #27).

D. Nicht abrufbare Primärquellen (manuell prüfen)

Ratsdokumente ST 12403/26, ST 13583/26, ST 14126/26; EUR-Lex-Gesamtliste der Berichtigungen; FAQ-PDF-Direktdownload (nur HTML-Landingpage erreichbar).